

Vishnuvarthan A/L Kupusamy
lawan
Majlis Agama Islam Selangor

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

22 April 2022 / 20 Ramadhan 1443H

Kes Mal (Semakan) No: 10000-003-0140-2021

[Permohonan Semakan- Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003- Arahan Amalan No 7 Tahun 2014- Pengisytiharan Status Agama Islam- Seksyen 61(3)(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Nurul Ai Li binti Baharuddin dari Tetuan Yusuf Zain & Co

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu permohonan semakan terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bertarikh 18

November 2021 dalam Kes Mal No. 10100-043-0194-2021 yang memutuskan permohonan Pemohon adalah ditolak beserta kos.

2. Pemohon memohon pengisytiharan status agama di bawah seksyen 61(3)(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 di Mahkamah Tinggi Syariah. Pemohon dalam para 11 penyata tuntutanannya bertarikh 9 April 2021 menyatakan bahawa Pemohon telah memeluk Agama Islam pada 3 Ogos 2004 di Majlis Agama Islam Selangor dengan nama Wan Narash Iman bin Abdullah. Pemohon dari tarikh pemelukan Agama Islam tidak pernah mengamalkan cara hidup sebagai seorang yang beragama Islam.
3. Tindakan itu dibuat oleh Pemohon dan Peguam Syarie Pemohon melalui saman bertarikh 9 April 2021 dengan menamakan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebagai Defendan.
4. Pada 28 Mac 2022 Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik kes untuk menarik balik keseluruhan tindakan kes ini.
5. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan
(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik

mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintif menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

6. Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju dan tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH mendengar permohonan penarikan balik kes oleh Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes Semakan No 10000-003-0140-2021 berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



.....

1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor